

한전KDN(주) 상임감사 권 고

제 목 소프트웨어사업관련 법령 적용 권고

소 관 부 서 □□□□□

조 치 부 서 □□□□□

구 분 계약관리

내 용

□□□□□는 □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 사업을 수행하고 있으며, 소프트웨어 유지보수 및 개발 업무 중 일부에 대하여 하도급을 시행하고 있다.

「소프트웨어산업 진흥법」 제20조(국가기관등의 소프트웨어사업 계약) ①과 「국가계약법」 제10조 및 「국가계약법 시행령」 제43조에 따르면 소프트웨어 사업자 선정시 “협상에 의한 계약방식”을 우선하여 적용하도록 되어 있다.

또한 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)」 제18조(평가배점)에 따르면 정보화사업은 “협상에 의한 계약체결 방법”을 우선적으로 적용하고, 기술능력평가 배점한도를 90점으로 하되, 추정가격 중 하드웨어 비중이 50% 이상인 정보화사업은 기술능력평가의 배점한도를 80점으로 할 수 있다.

그러나 □□□□□는 소프트웨어 사업자 선정시 “협상에 의한 계약방식”을 우선

적용해야 하나, 계약 일정이 촉박하다는 사유로 [표 1]과 같은 계약을 “2단계 경쟁 계약 방식”으로 진행하였다. 하지만 「국가계약법 시행령」 제35조 ⑤ 2.에 따르면 “협상에 의한 계약”은 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 하나, 고시금액(2억원) 미만이거나 긴급을 요하는 계약의 경우 10일 전에 공고할 수도 있어 법령 권고사항을 준수하여 “협상에 의한 계약방식”을 우선 적용할 필요가 있다.

[표 1] SW사업 중 협상에 의한 계약방식 미적용 건

계약명	계약일자	계약방법	낙찰자결정방법	계약금액
2018년도 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 운영 유지보수 용역	'18.05.31.	제한경쟁	2단계 (규격가격동시입찰)	0.3억원
〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇용역(2차)	'19.02.28.	제한경쟁	2단계 (규격가격동시입찰)	0.5억원
2019년 〇〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇 등 〇〇〇〇〇〇 유지보수	'19.03.29.	일반경쟁	2단계 (규격가격동시입찰)	6.8억원
〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇(〇〇〇) 개발	'19.12.09.	제한경쟁	2단계 (규격가격동시입찰)	2.1억원
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 용역	'20.02.17.	제한경쟁	2단계 (규격가격동시입찰)	0.4억원

또한 소프트웨어 사업자 선정시 기술능력평가 배점한도 90점을 적용하지 않고 [표 2]와 같이 80점을 적용하고자 하는 경우에는 추정가격 중 하드웨어 비중이 50% 이상인 사업임을 제안요청서 등에 명시하여 외부기관(정보통신산업진흥원 등) 모니터링에 따른 불필요한 개선권고를 예방할 필요가 있다.

[표 2] SW사업 중 기술능력 배점한도 80점 적용 건

계약명	계약일자	계약방법	낙찰자결정방법	기술능력 배점한도
2019년 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇 유지보수	'19.07.26.	일반경쟁	협상에 의한 낙찰제	80점
2019년 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 유지보수	'20.01.01.	제한경쟁	협상에 의한 낙찰제	80점
2019년 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 유지보수	'20.01.01.	제한경쟁	협상에 의한 낙찰제	80점
2019년 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 유지보수	'20.01.01.	제한경쟁	협상에 의한 낙찰제	80점

관계부서 의견

고시금액(2억원) 미만의 경우 공고기간이 10일이라는 사실을 미처 알지 못하였으며, 계약 일정이 촉박하여 “2단계 경쟁”으로 긴급처리 하였으나 향후에는 소프트웨어 사업관련 법령을 준수하여 유사사례가 재발하지 않도록 주의를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□장은

- ① 소프트웨어 사업 발주 계약시 “협상에 의한 계약방식”을 우선하여 적용하시기 바라며,(권고)
- ② 소프트웨어 사업의 기술능력평가 배점한도를 80점으로 적용하고자 하는 경우 제안요청서 등에 추정가격 중 하드웨어 비중이 50%이상임을 명시하시기 바랍니다.
(권고)